

7000011-71.2011.8.26.0438

Classe: Execução da Pena

Assunto: Aberto

Magistrado: DIEGO GOULART DE FARIA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Cabimento. Agravado condenado por roubo majorado. Decisão judicial que reconheceu a prescrição da pretensão executória com base no art. 174 do CTN. Cassação de rigor. Ainda que tida por "dívida de valor", a multa, legítimo instrumento de coerção estatal, não perdeu seu caráter penal, conforme a atual redação do art. 51, caput, do CP, dada pela novel Lei nº 13.964/2019, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

7000011-71.2011.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

7000011-71.2011.8.26.0438

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Aberto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 575/2004 - Delegacia de Polícia de Penápolis

Exequente:

Justiça Pública

Executado:

Jean Caetano

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIEGO GOULART DE FARIA

Vistos.

Trata-se de execução criminal referente ao sentenciado JEAN CAETANO, em que o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade da pena de multa, tendo em vista a ocorrência da prescrição (fls. 342).

É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO

Inicialmente, verifico que a Lei nº. 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou, dentre outras, a redação do artigo 51 do Código Penal, que passou a ser encontrado da seguinte forma: "Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição".

Em que pese a aludida alteração ter instituído o rito de cobrança de dívidas da Fazenda Pública, observo que a pena de multa imposta em sentença criminal não

perdeu seu caráter penal.

Dessa forma, deve ser aplicado o disposto no artigo 114 e incisos do Código Penal para avaliar a prescrição da pena de multa imposta.

Friso que tal artigo não foi sequer alterado pela Lei nº. 13.964/19, de forma que continua válido e plenamente eficaz. Ademais, caso o legislador quisesse optar pelo prazo prescricional de cinco anos, teria ao menos modificado tal verbete do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

Vejamos:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. Pretendida cassação da r. decisão que extinguiu pela prescrição a pena de multa imposta. Cabimento. Agravado condenado por roubo majorado. Decisão judicial que reconheceu a prescrição da pretensão executória com base no art. 174 do CTN. Cassação de rigor. Ainda que tida por "dívida de valor", a multa, legítimo instrumento de coerção estatal, não perdeu seu caráter penal, conforme a atual redação do art. 51, caput, do CP, dada pela novel Lei nº 13.964/2019, em prol do indispensável equilíbrio entre as funções do Estado e conferir cabal e cumprimento total às leis penais vigentes no sistema de freios e contrapesos. Reforma legal que, tendo aproximado a matéria das hipóteses de interrupção ou de suspensão previstas para a dívida de valor da Fazenda Pública, não suprimiu os ainda vigentes lapsos normativos para a prescrição, válidos e incidentes pelo princípio da especialidade. Provimento". (TJSP; Agravo de Execução Penal 7000161-74.2021.8.26.0576; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 24/01/2022).

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade cumulada com a de multa. Pleito de reconhecimento da prescrição da multa sob a alegação de que transcorrido o prazo de cinco anos, previsto no CTN e aplicável ao caso.

Inadmissibilidade. Distinção essencial entre sanção penal e débito fiscal.

Preservação da natureza penal da multa, devendo ser observados os prazos e causas interruptivas previstos no Código Penal para o cálculo do lapso prescricional.

Observância do princípio da legalidade. Multa consagrada como sanção penal no artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", da CF. Precedentes do STJ e do STF. Decisão recente do STJ sobre a necessidade de avaliação de eventual hipossuficiência

financeira do sentenciado. Contudo, esta condição apenas será reconhecida nas hipóteses em que houver comprovação de total impossibilidade de adimplemento da

multa devida. Inocorrência no caso em comento. Decisão mantida. Agravo defensivo não provido, com declaração do e. Relator sorteado". (TJSP; Agravo de Execução Penal 0020678-78.2021.8.26.0041; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão

Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ; Data do Julgamento:

24/02/2022).

"Agravo em Execução Penal - Pleito voltado ao reconhecimento da prescrição da

pretensão executória da pena de multa - Aplicação do artigo 174 do CTN -

Impossibilidade - Multa penal que não perde o caráter de sanção criminal -

Incidência do artigo 114, II, do Código Penal - Prescrição não concretizada -

Recurso desprovido". (TJSP; Agravo de Execução Penal 0005438-22.2021.8.26.0050;

Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro

Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 21/01/2022).

O sentenciado foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, cujo trânsito em julgado ocorreu em

17/05/2010, conforme guia de recolhimento às fls. 15/16 e demais documentos acostados nos autos.

Dessa forma, verifico que há a incidência do artigo 109, IV, do Código Penal para fins de contagem do prazo prescricional, qual seja oito anos. Sendo assim, verifico que, diante do trânsito em julgado da ação, já transcorreu lapso temporal superior a oito anos, sendo de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição, conforme redação do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pena de multa imposta ao sentenciado JEAN CAETANO, RG nº. 34.870.469/SP, em razão da prescrição, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
Transitada esta em julgado, façam-se as comunicações de praxe, arquivando-se os autos supramencionados.
P.I.C.

Penápolis, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA